

1500652-25.2020.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu.

Insta consignar que o deslocamento dos policiais ao local foi para cumprimento de ordem de busca e apreensão relacionada a homicídio e não havia nenhuma notícia sobre o tráfico.

Aliás, os agentes sequer conheciam o acusado nos meios policiais e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500652-25.2020.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500652-25.2020.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELITON DA SILVA RIBEIRO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

HELITON DA SILVA RIBEIRO, qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 06h30, na Rua Carlos Rosseti, nº 121, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, guardava, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) micro tubos de cocaína, 15 (quinze) pedras de "crack" e 01 (um) tablete de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 178) e apresentou defesa preliminar (fls. 186/187).

A denúncia foi recebida 16 de janeiro de 2021 (fls. 189) e o réu citado (fls. 202).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 206/208 e 225). Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 235/237).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas ou a desclassificação para a conduta tipificada no art. 28, "caput", da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional aberto, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, além da

possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 248/256).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais civis davam cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido no bojo do processo 1501936-35.2020.8.26.0156 da Vara Criminal desta Comarca (conforme às fls. 26), em que se investigava a prática de homicídio, sendo o réu um dos suspeitos.

Em buscas na residência do acusado, os agentes da lei localizaram em seu guarda-roupas 05 (cinco) micro tubos de cocaína, 15 (quinze) pedras de "crack" e 01 (um) tablete de maconha. Indagado, o réu alegou que as drogas eram para seu consumo pessoal.

Contudo, a forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade, variedade e as circunstâncias em que se deu o flagrante indicam, com a segurança necessária, que o entorpecente se destinava ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), auto de constatação provisória (fls. 22/24), cópia do mandado de busca e apreensão (fls. 26), fotografia (fls. 33), exame químico toxicológico (fls. 210/212) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu alegou que a maconha e cocaína apreendida em sua casa eram de sua propriedade e destinadas ao seu consumo, contudo, comentou que o "crack" lhe foi apresentado posteriormente e lhe imputado de forma equivocada (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 225).

O policial civil Ricardo Wagner de Oliveira Coimbra relatou que seu deslocamento ao imóvel se deu por conta do cumprimento a ordem de busca e apreensão relacionada a crime de homicídio. Afirmou que foi atendido pelo réu, que prontamente revelou que possuía drogas em cima do armário de seu quarto. Asseverou que obteve êxito em localizar pedras de "crack", 05 (cinco) pinos de cocaína, embaladas para venda, e 01 (um) tablete de maconha. Disse que mesmo sendo grande a quantidade de drogas, o réu declarou que serviriam ao consumo pessoal. Alegou que não se recordava se foram encontrados apetrechos comumente utilizados no tráfico. Relatou que não conhecia o réu nos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 206/207 e 208).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Luiz Filipe Vilela Nogueira (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 225).

Essas são as provas e recomendam a desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 28, "caput", da Lei de Drogas.

A não ser pela apreensão da droga, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

Com efeito, o réu negou que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, admitindo, tão somente, a propriedade das drogas e sua condição de usuário, e assim o fez em todas as oportunidades em que foi ouvido.

Ressalte-se que, a bem da verdade, pela quantidade apreendida e no contexto que os fatos se deram, não se poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu.

Insta consignar que o deslocamento dos policiais ao local foi para cumprimento de ordem de busca e apreensão relacionada a homicídio e não havia nenhuma notícia sobre o tráfico.

Aliás, os agentes sequer conheciam o acusado nos meios policiais e nada informaram sobre investigações pretéritas o relacionando ao tráfico.

Frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de droga para uso próprio é a medida que se mostra mais justa.

Com efeito, não se está afirmando que a droga não era destinada à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria.

A dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada.

Atinente a desclassificação do delito de drogas operada, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O prazo prescricional para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa (fls. 29), conforme preceitua o art. 30 da referida lei e art. 115 do Código Penal, tendo iniciado a contagem com o recebimento da denúncia, em 16 de janeiro de 2021 (fls. 189), escoado em 15 de janeiro de 2022, ressaltando que, no interregno, não houve causa de suspensão ou interrupção da contagem do respectivo prazo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR HELITON DA SILVA RIBEIRO, portador da cédula de identidade R.G. nº 55.287.734, filho de Helio do Prado Ribeiro e de Eloa Lopes da Silva, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, mas ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, JULGO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Transitada em julgado e feitas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos. P. R. e Int.

Cruzeiro, 31 de outubro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA